

Муниципальный контракт на выполнение работ
№ _____-2026/С / Идентификатор контракта _____¹

г. Омск

« _____ » _____ 2026 года

Муниципальный заказчик - департамент строительства Администрации города Омска от имени муниципального образования городской округ город Омск Омской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с _____² Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий муниципальный Контракт на выполнение подрядных работ (далее - Контракт) о нижеследующем:

Термины и определения

Объект - объект капитального строительства "Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А", капитальный ремонт которого необходимо осуществить в соответствии с проектной документацией, в отношении которой получено положительное заключение государственной экспертизы (далее - Объект, Строительная площадка).

Работы по капитальному ремонту Объекта - работы по организации капитального ремонта Объекта и/или строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на Объекте, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом (далее - Работы).

Исполнительная документация - представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе капитального ремонта Объекта по мере завершения определенных в Контракте Работ. Состав и порядок ведения исполнительной документации при капитальном ремонте Объекта должны соответствовать требованиям положений приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

1. Предмет Контракта

1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Контрактом срок выполнить предусмотренные Контрактом работы по капитальному ремонту Объекта (вместе именуемые - Работы), сдать результат выполненных Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат

¹ сформированный в соответствии с Приказом Минфина России от 02.12.2021 № 205н «Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного Контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств».

² Указывается пункт, часть, статья Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которыми заключается контракт

выполненных Работ и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Результатом выполненных Работ является законченный капитальным ремонтом Объект.

1.3. Место выполнения Работ: по месту нахождения Объекта: Российская Федерация, Омская область, г.о. город Омск, г Омск, ул. Талалихина, д. 29А.

1.4. Генподрядчик является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства _____³.

1.5. Контракт заключен в соответствии с протоколом _____ от _____ № _____, идентификационный код закупки **26 35503053583550301001 0055 001 4120 243**.

1.6. Работы выполняются иждивением Генподрядчика – из его товаров (материалов, оборудования), его силами и средствами, в соответствии с актами, утвержденными Заказчиком и содержащими перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов (ведомости объемов работ – Приложения №№ 3-12 к настоящему Контракту), определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которые является неотъемлемой частью контракта, сметой Контракта (Приложение № 1 к Контракту), графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к Контракту), требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (в частности – главы 37 «Подряд»), Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и иными действующими федеральными законами и нормативными правовыми актами, а также нормативными документами в области строительства, условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ____ рублей ____ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке ____ процентов, а в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена Контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Цена Контракта включает в себя прибыль Генподрядчика, все расходы Генподрядчика, связанные с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на используемые при выполнении работ товары (материалы, оборудование), а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Генподрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на работы, в том числе на используемые при выполнении работ товары.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Генподрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в

³ Указанные требования не применяются в случае, если Генподрядчик соответствует части 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Выполненные Генподрядчиком Работы, а также использованные при выполнении Работ товары (материалы, оборудование), не предусмотренные Контрактом, не принимаются и оплате не подлежат.

2.6. Оплата результата выполненных работ по Контракту производится Заказчиком с учетом сметы Контракта (Приложение № 1 к Контракту), графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к Контракту), установленных Контрактом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика открытый в соответствии с разделом 10 Контракта, в следующем порядке:

- аванс в размере 10 % от цены Контракта, что составляет _____ рублей. Аванс выплачивается в течение 20 рабочих дней с даты открытия расчетного счета в соответствии с разделом 10 Контракта на основании выставленного Генподрядчиком счета;

- оплата выполненных Работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания электронного документа о приемке, но не позднее 30.12.2026.

В случае, если Генподрядчик являлся участником закупки, указанным в частях 1, 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ (им предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта), выплата аванса не производится.

2.7. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Генподрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Генподрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).

2.8. Непредвиденные затраты и прочие расходы оплачиваются Заказчиком по фактически выполненным работам и понесенным Генподрядчиком затратам, подтвержденным актами о приемке выполненных работ, но не более суммы, указанной в смете Контракта (приложение № 1 к Контракту) по строке «Непредвиденные работы и затраты».

2.9. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Стороны согласовывают новые условия Контракта, в том числе цену и/или сроки исполнения Контракта и/или объем работ, предусмотренных Контрактом.

2.10. Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств бюджета города Омска.

3. Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: начало выполнения работ – в течение 5-ти рабочих дней с даты заключения Контракта, окончание выполнения работ – 11.12.2026.

3.2. Сроки выполнения отдельных видов работ по Контракту определяются Сторонами в графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту).

3.3. Срок окончания работ, указанный в пункте 3.1 Контракта, и сроки

выполнения отдельных видов работ по Контракту, определенные сторонами в графике выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к Контракту), являются исходными для определения имущественных санкций.

4. Обеспечение товарами (материалами, оборудованием), используемыми при выполнении работ

4.1. Обязанность по обеспечению капитального ремонта Объекта товарами (материалами, оборудованием) несет Генподрядчик.

4.2. Генподрядчик обязан использовать при выполнении Работ товары (материалы, оборудование), предусмотренные Контрактом.

4.3. В случае использования при выполнении работ товаров (материалов, оборудования), в отношении которых в проектной документации указаны товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, а также наименования производителей конкретных материалов и оборудования, Генподрядчик вправе заменить их эквивалентными товарами (материалами, оборудованием), если иное не установлено Контрактом. В случае замены, Генподрядчик обязан обеспечить внесение соответствующих изменений в проектную документацию, их согласование и экспертизу (в случае необходимости) в установленном законом порядке за свой счет до начала выполнения работ.

4.4. Все используемые при выполнении Работ товары (материалы, оборудование) должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной и, при необходимости, лабораторный контроль. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику.

4.5. Генподрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование и сохранность товаров (материалов, оборудования) необходимых для выполнения Работ.

4.6. Генподрядчик несет ответственность:

- за ненадлежащее качество, используемых при выполнении Работ товаров (материалов, оборудования), а также использование товаров (материалов, оборудования) обремененных правами третьих лиц.

- за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им товаров (материалов, оборудования) без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Права Заказчика:

5.1.1. Требовать от Генподрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ на Объекте направить Генподрядчику мотивированный отказ от подписания электронного документа о приемке, с указанием причин такого отказа.

5.1.2. Определить организацию для выполнения работ по осуществлению строительного контроля за ходом и качеством выполняемых работ.

5.1.3. При отсутствии у Генподрядчика документов, подтверждающих качество применяемых при выполнении Работ товаров (материалов, оборудования), Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ.

5.1.4. Давать указание (предписание) о приостановлении Генподрядчиком работ до установленного Заказчиком срока в случае, если:

а) при выполнении Работ не соблюдаются требования пункта 5.4.9 Контракта;

б) дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Генподрядчиком технологии производства или применения некачественных товаров, не соответствующих нормативным документам.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Генподрядчик, при этом сроки приостановления Работ не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.1.5. В случае, если проведенные по инициативе Заказчика производственные испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Генподрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Генподрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Генподрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

5.2.2. В течение 5-ти рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Генподрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Генподрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

в течение 1 рабочего дня со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Генподрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Генподрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

согласовать с Генподрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Генподрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

направить Генподрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Генподрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

5.2.3. До начала производства работ на Объекте и после их завершения обеспечить проведение обследования состояния автомобильных дорог местного значения, подъездных путей (автомобильных дорог) к Строительной площадке в соответствии с постановлением Мэра города Омска от 20.03.2007

№ 196-п.

5.2.4. Обеспечить доступ персонала Генподрядчика на строительную площадку.

5.2.5. Обеспечить в течение всего срока выполнения Работ осуществление строительного контроля за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством товаров (материалов, оборудования), используемых при выполнении Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.

Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Генподрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Генподрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.2.6. Отправлять Генподрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Генподрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.

5.2.7. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Генподрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Генподрядчику.

5.2.8. Оплачивать выполненные Генподрядчиком работы по Контракту на основании сметы Контракта с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Генподрядчиком работ не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке.

5.2.9. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.10. В случаях и порядке, которые установлены Законом № 44-ФЗ, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Генподрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.2.11. Обеспечить возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств в срок не более 30 дней с даты исполнения обеспечиваемых Генподрядчиком обязательств (если Генподрядчиком выбрана такая форма обеспечения исполнения Контракта), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

5.3. Права Генподрядчика:

5.3.1.Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.2.По предварительному согласованию с Заказчиком выполнить обязательства по Контракту досрочно.

5.3.3.Привлекать для выполнения работ по Контракту субподрядные организации.

5.3.4.Получать у Заказчика необходимую для выполнения работ документацию.

5.3.5.В ходе исполнения Контракта Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

5.3.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Генподрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор на другого субподрядчика.

5.3.7.Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.

5.3.8.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Обязанности Генподрядчика:

5.4.1.Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства.

5.4.2.Выполнить работы, указанные в пункте 5.4.1 настоящего Контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта: акт, утвержденный Заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта.

5.4.3.В течение 5-ти рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

5.4.4.После получения от Заказчика строительной площадки приступить к выполнению работ по Контракту.

5.4.5.Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.

5.4.6.Предоставить в течение 20 рабочих дней с даты заключения Контракта и согласовать с Заказчиком утвержденный Генподрядчиком проект

производства работ, в том числе технологические карты на выполнение видов работ, график производства работ на весь период выполнения Работ, содержащий информацию об объемах работ и о движении трудовых ресурсов, график поступления на Объект строительных конструкций, изделий, материалов, оборудования.

5.4.7. Обеспечить наличие на строительной площадке технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и иными действующими федеральными законами и нормативными правовыми актами, а также нормативными документами в области строительства, условиями Контракта.

Генподрядчик обязуется вести с момента начала Работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке, общий журнал работ, журналы входного, операционного, лабораторного контроля и иную документацию на русском языке по типовой форме, согласно действующим нормам и правилам. Генподрядчик, в соответствии с нормативными документами, осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых Работ.

5.4.8. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Генподрядчиком условий Контракта, в том числе возможность беспрепятственного допуска к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию. Для осуществления контроля за качеством Работ на Объекте обеспечить рабочее место ответственному представителю Заказчика.

5.4.9. Обеспечивать надлежащую охрану Объекта, нести ответственность за сохранность товаров (материалов, оборудования), строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала Работ до момента передачи Объекта Заказчику в порядке, установленном пунктом 5.4.37 Контракта, а также в период устранения недостатков в выполненной Работе после передачи Объекта.

5.4.10. Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории на всех этапах выполнения Работ.

5.4.11. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия, пожарной безопасности, сохранности зеленых насаждений и земельного участка во время проведения Работ. Нести ответственность перед третьими лицами за соблюдение вышеуказанных мероприятий.

5.4.12. Информировать Заказчика (или его ответственного представителя) о ходе выполнения Работ на Объекте, а также своевременно в письменном виде информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Генподрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или

несчастного случая стали известны или должны были быть известны Генподрядчику.

5.4.13. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству автодорог, складских и монтажных площадок, установке освещения, поста мойки колес, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

5.4.14. Получать технические условия в ресурсоснабжающих организациях для обеспечения строительной площадки энергоресурсами на время капитального ремонта и оплачивать ресурсоснабжающим организациям расходы за осуществление временного технологического присоединения к инженерным сетям для обеспечения энергоресурсами на время капитального ремонта и стоимость используемых для нужд капитального ремонта энергоресурсов. При этом Генподрядчику не переходят права кредитора.

5.4.15. Обеспечивать вызов на место производства Работ представителей эксплуатирующих организаций.

5.4.16. Получать в ресурсоснабжающих и иных организациях справки о выполнении условий подключения инженерных сетей, технических условий.

5.4.17. Подавать заявления в соответствующие органы для предъявления и получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок и энергоустановок Объекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

5.4.18. Генподрядчик обязан обеспечить все предусмотренные нормами производственные испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных Работ.

5.4.19. При необходимости произвести предварительные испытания Объекта с участием ответственного представителя Заказчика и иных заинтересованных лиц. Результаты испытаний оформляются соответствующими актами, которые подписываются сторонами и иными уполномоченными лицами, принимавшими участие в предварительных испытаниях. Приемка Объекта может осуществляться только при положительном результате испытаний.

Генподрядчик обязуется выполнить до направления уведомления о завершении капитального ремонта Объекта предусмотренные Контрактом пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования определяется Контрактом, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и иными действующими федеральными законами и нормативными правовыми актами, а также нормативными документами в области строительства, условиями Контракта.

5.4.20. До момента приемки законченного капитальным ремонтом

Объекта выполнить работы по восстановлению всех элементов благоустройства, поврежденных при производстве строительных работ, в том числе на прилегающей территории, а также поврежденных при производстве строительных работ участков подъездных путей с усовершенствованным покрытием на протяжении 150 метров в обе стороны от въезда (выезда) на Строительную площадку.

5.4.21. До подписания акта приемки законченного капитальным ремонтом Объекта представить Заказчику или его ответственному представителю исполнительную документацию на выполненные работы в электронном виде и на бумажном носителе.

5.4.22. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов, выполнить рекультивацию использованного земельного участка.

5.4.23. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.

5.4.24. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 40 % от цены Контракта. При этом превышение указанного объема не является нарушением Контракта.⁴

5.4.25. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Генподрядчиком.

5.4.26. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.4.25 в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

5.4.27. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Генподрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Генподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генподрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между Генподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных Контрактом, заключенным с

⁴ Положения пункта 5.4.24, а также пунктов 5.4.25-5.4.29 настоящего Контракта не применяются в случае, если Генподрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Генподрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

5.4.28. Оплачивать поставленные субподрядчиком товары, выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

5.4.29. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.4.25 - 5.4.27 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков в соответствии с пунктом 8.9 настоящего Контракта;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте в соответствии с пунктом 8.10 настоящего Контракта.

5.4.30. Обеспечить исполнение Контракта в размере ____ руб. предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика, за исключением случаев, если Генподрядчик является казенным учреждением;

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

В независимую гарантию, предоставляемую в качестве обеспечения исполнения Контракта и (или) гарантийных обязательств, включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало считаться действительным, завершило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком своих обязательств по Контракту, Генподрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере.

5.4.31. Предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.6 настоящего Контракта.

5.4.32. Обеспечить соблюдение требований главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в течение всего срока действия Контракта. Несоблюдение Генподрядчиком указанных требований, в том числе о соответствии совокупного размера обязательств (уровня ответственности члена саморегулируемой организации) Генподрядчика по договорам предельному размеру обязательств, исходя из которого Генподрядчиком внесены взносы в компенсационные фонды в соответствии с частями 12, 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, признается сторонами нарушением существенных условий Контракта.

Настоящий пункт Контракта не применяется в случаях, установленных в части 2.1, 2.2. статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.4.33. Обеспечить исполнение гарантийных обязательств предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика в размере **3 096 157,60** рублей, за исключением случаев, если Генподрядчик является казенным учреждением.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Генподрядчиком до формирования последнего электронного документа о приемке в соответствии со сроками выполнения работ, установленными в пункте 3.1 Контракта.

В случае если гарантийные обязательства обеспечиваются Генподрядчиком путем предоставления независимой гарантии, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом максимальный гарантийный срок в соответствии с пунктом 7.2 Контракта не менее чем на один месяц.

В случае если гарантийные обязательства обеспечиваются Генподрядчиком путем внесения денежных средств, денежные средства вносятся на период установленного Контрактом максимального гарантийного срока в соответствии с пунктом 7.2 Контракта.

Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5.4.34. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

5.4.35. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Генподрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.36. Обеспечить при устранении недостатков (дефектов)

сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков (дефектов). Устранение Генподрядчиком выявленных дефектов (недоделок) не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

5.4.37. Передать Заказчику по акту приема-передачи Объект в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке, а в случае расторжения Контракта - в день расторжения Контракта.

5.4.38. При расторжении Контракта до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Генподрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Генподрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.

6. Сдача и приемка выполненных работ

6.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.

6.2. Для проверки соответствия выполненных Генподрядчиком работ, результатов выполнения отдельных видов работ условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Экспертиза проводится в форме строительного контроля, в том числе с привлечением Заказчиком организации на основании муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (далее – экспертная организация).

6.3. По решению Заказчика для приемки выполненных работ, результатов выполнения отдельных видов работ может создаваться приемочная комиссия.

6.4. Приемка выполненных работ, результатов выполнения отдельных видов работ, а также оформление результатов такой приемки осуществляется в нижеследующем порядке и в сроки.

6.5. При приемке выполненных Работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету Контракта, генподрядчик не позднее 10 рабочих дней с даты завершения Работ создает, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генподрядчика и размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), расположенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://zakupki.gov.ru>, электронный документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

Генподрядчик вправе приложить к электронному документу о приемке акт о приемке выполненных работ, иные документы. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в электронном документе о приемке, приоритет

имеет информация, содержащаяся в электронном документе о приемке.

Оформление электронного документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Генподрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные пунктом 5.4.33 Контракта (за исключением случая, если Генподрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств).

6.6. В течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления электронного документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, Заказчик производит приемку выполненных работ и осуществляет действия, предусмотренные пунктом 4 или пунктом 5 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

6.7. Работы, выполненные Генподрядчиком с отклонением от Контракта, с нарушением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и иных действующих федеральных законов и нормативных правовых актов, а также нормативных документов в области строительства, а также при отсутствии исполнительной документации, подтверждающей объемы и качество выполненных работ, не принимаются и оплате не подлежат до устранения отклонений и нарушений.

6.8. В случае обнаружения недостатков выполненных работ при приемке Заказчик в срок, установленный Контрактом, формирует и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания электронного документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.9. В случае получения Генподрядчиком мотивированного отказа от подписания электронного документа о приемке Генподрядчик вправе устранить причины, указанные в мотивированном отказе и направить Заказчику электронный документ о приемке. При этом все расходы, связанные с устранением таких причин, возлагаются на Генподрядчика.

6.10. За 5 рабочих дней до начала приемки законченного капитальным ремонтом Объекта Генподрядчик уведомляет Заказчика о готовности Объекта (далее - уведомление), и направляет ему исполнительную документацию.

6.11. Приемка законченного капитальным ремонтом Объекта обеспечивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления Генподрядчика. При отсутствии замечаний и возражений в течение указанного в настоящем пункте срока, Заказчик подписывает акт о приемке законченного строительством Объекта, который прилагается к электронному документу о приемке.

6.12. Заказчик вправе отказаться от приемки законченного капитальным ремонтом Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Генподрядчиком или Заказчиком. Мотивированный отказ от приемки Объекта направляется Заказчиком Генподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления от Генподрядчика.

6.13. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС электронного документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.14. Внесение исправлений в электронный документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, осуществляется в порядке, установленном частью 14 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

6.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ и товаров до момента передачи Объекта Заказчику в порядке, установленном пунктом 5.4.37 Контракта, несет Генподрядчик.

6.16. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 77 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, взаимодействие сторон осуществляется без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

7. Гарантии качества работ

7.1. Генподрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством и безопасностью в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», иных действующих федеральных законов и нормативных правовых актов, технических регламентов, а также нормативных документов в области строительства, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в ходе гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет.

Генподрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

7.3. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

7.4. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

7.5. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Генподрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

7.6. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Генподрядчика и за его счет.

7.7. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Генподрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

7.8. Не позднее 10-го дня со дня получения Генподрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

7.9. В случае уклонения Генподрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ

Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Генподрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Генподрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.

7.10. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Генподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Генподрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Генподрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Генподрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

7.11. В случае отказа Генподрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Генподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

7.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Генподрядчиком.

8. Ответственность Сторон

8.1. Заказчик и Генподрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется штраф в порядке и размере, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере _____ рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Генподрядчиком.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Генподрядчик уплачивает штраф в размере ___ процентов цены Контракта (этапа), что составляет _____ рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Генподрядчик уплачивает штраф в размере ___ процентов начальной (максимальной) цены Контракта/цены Контракта, что составляет _____ рублей, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (определяется в порядке, установленном пунктом 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042):

1) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

2) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)).

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Генподрядчик уплачивает штраф в размере ____ рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.10. За неисполнение Генподрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Генподрядчик уплачивает штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, предусмотренного пунктом 5.4.24 Контракта, что составляет _____ рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).⁵

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Генподрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы по Контракту цены или возмещения своих расходов на устранение дефектов (недоделок).

8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.14. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, предусмотренном пунктом 14.10 Контракта.

8.15. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них Контрактом обязательств или устранения нарушений.

⁵ Положения настоящего пункта Контракта не применяются в случае, если Генподрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, будут длиться более шести месяцев с момента соответствующего уведомления, Стороны по соглашению вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Условия по казначейскому сопровождению Контракта

10.1. По настоящему Контракту осуществляется казначейское сопровождение расчетов в соответствии с Решением Омского городского Совета от 10.12.2025 № 314 "О бюджете города Омска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов", Порядком осуществления департаментом финансов Администрации города Омска казначейского сопровождения средств, утвержденным постановлением Администрации города Омска от 21.07.2022 № 598-п, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации (далее – Порядок санкционирования).

10.2. Генподрядчик при исполнении Контракта обеспечивает соблюдение запрета на перечисление целевых средств:

10.2.1. В качестве вноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк);

10.2.2. В целях размещения средств на депозиты, а также иные финансовые инструменты;

10.2.3. На счета, открытые в банке Генподрядчику, за исключением:

- оплаты обязательств Генподрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

- оплаты обязательств Генподрядчика в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (Контракту), а

также по выплатам лицам, не состоящим в штате Генподрядчика, привлеченным для достижения результата по Контракту, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;

- оплаты обязательств Генподрядчика в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта);

- оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае, если Генподрядчик не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств и или иных документов, предусмотренных Контрактом (далее – документы-основания);

- возмещения произведенных Генподрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

- оплаты обязательств Генподрядчика по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;

10.2.4. На счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Генподрядчиком договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров (контрактов, соглашений), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

10.3. При казначейском сопровождении Генподрядчик обязан:

10.3.1. Открыть в срок не более 15 рабочих дней с момента заключения Контракта лицевой счет в департаменте финансов Администрации города Омска (далее – Департамент финансов) в целях осуществления операций с целевыми средствами.

10.3.2. Вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2021 № 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)» (далее – Приказ № 210);

10.3.3. Представлять в Департамент финансов соответствующие документы, установленные Порядком санкционирования, исходя из предмета Контракта;

10.3.4. Представлять в Департамент финансов сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в соответствии Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов;

10.3.5. Указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее – распоряжения) и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор Контракта;

10.4. Перечисление средств с лицевого счета участника казначейского сопровождения, открытого в Департаменте финансов по контрактам (договорам), заключаемым Генподрядчиком в рамках исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в 2026 году на расчетные счета, открытые в кредитных организациях в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 11.12.2024 № 1752 «О порядке перечисления в 2026 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях» (далее – Постановление № 1752) с учетом следующего:

10.4.1. В случае, предусмотренном пунктом 1(1) Постановления № 1752:

- Генподрядчик в срок 15 рабочих дней с даты заключения Контракта формирует перечень строительных материалов и оборудования, включенных в сметную документацию, по форме, утвержденной Постановлением № 1752 (далее – Перечень) и направляет в Департамент финансов Перечень, утвержденный Заказчиком.

- Заказчик утверждает Перечень в срок 5 рабочих дней, следующих за днем поступления от Генподрядчика.

10.4.2. В случае, предусмотренном пунктом 2 Постановления № 1752, формируется реестр документов, подтверждающих затраты Генподрядчика (исполнителя) по Контракту (договору), заключенному в рамках исполнения настоящего Контракта по форме согласно приложению № 1 к Постановлению № 1752.

10.5. В случае изменения действующего законодательства, регулирующего порядок осуществления казначейского сопровождения (в т.ч. утраты силы), руководствоваться действующими нормативными правовыми актами в сфере казначейского сопровождения по мере вступления их в законную силу.

При применении действующих правовых норм, регулирующих порядок осуществления казначейского сопровождения, следует учитывать приостановление действий отдельных положений законодательства Российской Федерации.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о Контрактной системе в сфере закупок.

11.2. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о Контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия

Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.

11.3. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о Контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

11.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

11.8. При досрочном расторжении Контракта оплата результата выполненных работ производится за фактически выполненный объем работ в соответствии с актами выполненных работ.

12. Условия о порядке направления уведомлений

12.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте.

12.2. Датой получения уведомления, указанного в пункте 12.1 Контракта, считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);

- дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

12.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Генподрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых Законом № 44-ФЗ установлен иной порядок обмена такими документами.

13. Анतिकоррупционная оговорка

13.1. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение законодательства о противодействии коррупции, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение законодательства о противодействии коррупции, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

13.2. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в пункте 13.1 настоящего контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

13.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушений законодательства о противодействии коррупции и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

13.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

14. Заключительные положения

14.1. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Генподрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

14.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту (пункт 3.1 Контракта (для Генподрядчика) и пункт 2.6 Контракта (для Заказчика).

Для определения срока действия независимой гарантии,

предоставляемой в качестве обеспечения исполнения Контракта, применяется срок, указанный в пункте 3.1 Контракта.

14.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Генподрядчиком допускается выполнение работ и использование товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

14.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случая, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

14.6. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает надлежащее исполнение Генподрядчиком основного обязательства по Контракту, а также обязательств, возникающих вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Генподрядчиком основного обязательства. Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения Контракта в полном объеме.

14.7. Права и обязанности Сторон по Контракту, в том числе истребование долга, не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон Контракта, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования.

14.8. Если в процессе исполнения обязательств по Контракту обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из сторон обязана известить об этом другую Сторону Контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

14.9. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

14.10. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта, а при не достижении согласия - путем направления претензии одной Стороной Контракта другой Стороне в соответствии с частью 16 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.11. По всем иным вопросам, не урегулированным в Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

14.12. Контракт заключается в форме электронного документа, который подписывается усиленными электронными подписями Сторон и

хранится у оператора электронной площадки.

14.13. Приложения являются неотъемлемыми частями Контракта:

- приложение № 1 - смета Контракта;
- приложение № 2 - график выполнения строительно-монтажных работ;
- приложения №№ 3-12 - акты, утвержденные Заказчиком и содержащие

перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов (ведомости объемов работ).

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Департамент строительства
Администрации города Омска
ИНН 5503053583 КПП 550301001
644099, г. Омск, ул. К. Либкнехта,
д. 33
л/с 908.01.001.1. в управлении
казначейского исполнения
бюджета департамента финансов
Администрации города Омска
Электронный адрес:

Генподрядчик:

Смета контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта

"Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А" (далее – Объект)

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхождения оборудования*
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт Объекта, в том числе:	штука	1			-
	строительно-монтажные работы					
	оборудование					
	прочие работы и затраты (размещение, утилизация и обезвреживание отходов строительного производства)					
	непредвиденные работы и затраты					
Итого:						
Сумма НДС (ставка 22 %) по позиции 1						
Всего с НДС:						

* - Поставка оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств Муниципальным контрактом не предусмотрена.

Заказчик:

Департамент строительства
Администрации города Омска
ИНН 5503053583 КПП 550301001

Генподрядчик:

График выполнения строительно-монтажных работ

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту объекта

"Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А" (далее – Объект)

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, оборудования	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ
1	Капитальный ремонт Объекта	Начало выполнения работ: в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, окончание выполнения работ: не позднее 11.12.2026	определен приложениями №№ 3-12 к контракту

а) подписание Сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям настоящего контракта – в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта;

б) передача Генподрядчику копии разрешения на строительство – не требуется, копии технических условий – не требуется, разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства – не требуется;

в) передача Генподрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации - до начала выполнения отдельных видов работ;

г) подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – не требуется;

д) подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении капитального ремонта объекта – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства.

Заказчик:

Департамент строительства
Администрации города Омска
ИНН 5503053583 КПП 550301001

Генподрядчик:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 13b839c0fa686a70f3742ce4ae7634c3

Владелец **Маркелова Мария Сергеевна**

Действителен с 06.02.2026 11:10

по 02.05.2027 11:10

Дата подписи 13.08.2026 16:38